



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 15/10/2025
MUNICIPAL – CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA – MÉRITO

Processos: TC-00016478.989.25-4.
Representante: José Roberto Mion.
Representada: Prefeitura Municipal de Buritama.
Assunto: Representação com pedido de sustação cautelar formulada em face do edital de pregão eletrônico n. 29/2025, objetivando a formação de ata de registro de preços para a contratação de serviços de monitoramento público para controle de acesso, revistas pessoais e segurança preventiva em eventos promovidos pela Administração.
Advogados: Não há advogado cadastrado nos autos.

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA. SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO, REVISTA PESSOAL E SEGURANÇA PREVENTIVA. HABILITAÇÃO JURÍDICA. REGISTRO JUNTO À POLÍCIA FEDERAL. ART. 66 DA LEI 14.133/2021. AGLUTINAÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA.

A habilitação jurídica compreende a demonstração de atendimento à exigência legal ou regulamentar para o exercício da atividade a ser contratada, nos termos do art. 66, *in fine*, da Lei 14.133/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de representação com pedido de sustação cautelar apresentada por **José Roberto Mion** em face do Edital de Pregão Eletrônico n. 29/2025, lançado pela **Prefeitura Municipal de Buritama**, objetivando a formação de Ata de Registro de Preços para a contratação de serviços de monitoramento público para controle de acesso, revistas pessoais e segurança preventiva em eventos promovidos pela Administração.

Registra-se que (i) o ato convocatório informara como data de sua assinatura o dia 28/08/2025; (ii) a petição em exame fora protocolada neste e. TCE-SP em 04/09/2025; (iii) a sessão de pregão fora designada para o dia 15/09/2025; e (iv) havia notícia de impugnação administrativa, já respondida pela Administração.

O representante questionou (a) o registro de preços em lote único de serviços de “controle de acesso” e de “revistas pessoais e de segurança



preventiva”, pois estas últimas seriam interditadas aos profissionais de “controle de acesso”, conforme o art. 25, par. 5º da Lei 14.967/2024 (Lei da Segurança Privada) e o art. 17 da Portaria DG/PF n. 18.045/2023; e (b) a ausência de exigência de habilitação técnico-operacional relativamente ao registro junto à Polícia Federal, necessário ao exercício de atividade de vigilância patrimonial, nos termos do art. 4º da supracitada Portaria do Departamento Geral da Polícia Federal.

Por esses motivos, requereu a sustação cautelar da licitação, que foi deferida em 12/09/2025, em virtude da aparente irregularidade descrita na letra (b) acima. A ordem cautelar foi referendada pelo e. Tribunal Pleno em sessão de 24/09/2025 (eventos 10 e 32).

A Administração apresentou suas justificativas, para defender a regularidade do ato convocatório (ev. 36).

O Ministério Público de Contas se manifestou pela procedência da representação (ev. 45).

É o relatório.

GJJ



VOTO DE MÉRITO

A representação é procedente, nos termos assinalados na ordem de sustação cautelar e conforme manifestação do Ministério Público de Contas, pelos motivos que a seguir reitero.

É procedente a insurgência relativa à ausência de exigência de registro junto à Polícia Federal, necessário ao exercício de atividade de vigilância patrimonial, nos termos da Portaria DG/PF n. 18.045/2023.

Verifica-se que o art. 1º, § 3º, I, da Portaria DG/PF n. 18.045/2023 define atividade de vigilância patrimonial como aquela “exercida em eventos sociais ou dentro de estabelecimentos urbanos ou rurais, públicos ou privados, com a finalidade de garantir incolumidade física das pessoas e integridade do patrimônio”.

Ao mesmo tempo, o art. 4º da citada Portaria estabelece que “o exercício da atividade de vigilância patrimonial dependerá de autorização prévia da Polícia Federal, por meio de ato do Coordenador-Geral de Controle de Serviços e Produtos, publicado no Diário Oficial da União (...)”.

Assim, a definição regulamentar abrange o objeto da licitação de que ora se cuida, assim descrito pelo ato convocatório impugnado: “serviços de monitoramento de público (presencial) para controle de acesso, revistas pessoais e segurança preventiva a fim de garantir a integridade física das pessoas e preservação do patrimônio”.

Diferentemente do que foi articulado pela Administração, a exigência do supracitado registro não depende da utilização de armamento pelos profissionais contratados.

Igualmente, neste caso concreto, revela-se procedente a crítica direcionada à aglutinação em lote único de serviços de “controle de acesso” e de “revistas pessoais e de segurança preventiva”, porque, nos termos consignados no parecer do Ministério Público de Contas, os autos não contêm elementos probatórios mínimos que denotem a existência de pluralidade de agentes aptos para o desempenho de ambas as atividades.



A corroborar a irregularidade, observa-se a existência de vedação editalícia à participação de empresas reunidas em consórcio e à subcontratação (itens 3.7.9 e 4.3).

Em seus esclarecimentos, a Administração deixou de demonstrar que a aglutinação ora rechaçada não importaria em restrição indevida ao universo de competidores aptos.

Ante o exposto, voto pela **procedência** da Representação, determinando-se à Administração, caso opte por prosseguir com o procedimento em exame, que retifique o ato convocatório para:

(a) Incluir exigência de habilitação jurídica, nos termos do art. 66, *in fine*, da Lei 14.133/2021, relativamente ao registro junto à Polícia Federal, conforme disciplina a Portaria DG/PF n. .045/2023; e,

(b) Segregar em lotes distintos os serviços de controle de acesso (portaria) e de revistas pessoais e segurança preventiva.

Na sequência, a Prefeitura deverá proceder atenta revisão do edital e seus anexos, a fim de evitar contradições internas eventualmente decorrentes das correções aqui determinadas.

Finalmente, deverá republicar o edital de licitação, observando a integralidade dos prazos legais aplicáveis.

É como voto.

RENATO MARTINS COSTA
Conselheiro